RKDP

spółka doradztwa podatkowego

WEWNĘTRZNA PROCEDURA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY, FINANSOWANIU TERRORYZMU ORAZ STOSOWANIU SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OGRANICZAJĄCYCH

WZÓR DO WYKORZYSTANIA PRZEZ DORADCÓW PODATKOWYCH

Krajowa
Izba

Doradców
Podatkowych

WEWNĘTRZNA PROCEDURA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY, FINANSOWANIU TERRORYZMU ORAZ STOSOWANIU SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OGRANICZAJĄCYCH

I. Podstawa prawna, zakres odpowiedzialności.

§ 1

1. Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwana dalej: „Procedurą") została ustalona na podstawie art. 50 ustawy z 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r, poz. 1132, zwana dalej „ustawą") przez RKDP spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o. z siedzibą w Ozorzycach (55-010), ul. Czereśniowa 28d, KRS 0000812185, NIP 8992871126, reprezentowaną przez doradcę podatkowego Michała Ruszniaka (nr wpisu 15009).
2. Procedura określa zasady postępowania stosowane przez Doradcę Podatkowego, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej i obejmuje w szczególności określenie:
   1) czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
   2) zasad rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasad weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
   3) środków stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;
   4) zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
   5) zasad przechowywania dokumentów oraz informacji;
   6) zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;
   7) zasad upowszechniania wśród pracowników instytucji obowiązanej wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

8) zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

9) zasad kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze;

10) zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy;

11) zasad dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze.

(Punkty 11 i 12 będą stosowane od 31 października 2021r.)

3. Doradca podatkowy posiada status instytucji obowiązanej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 14 i 15 ustawy w zakresie:

1) w jakim świadczy na rzecz klienta czynności doradztwa podatkowego., o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 130 ze zm.) w szczególności polegających na:

a) udzielaniu podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

b) prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

c) sporządzaniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

d) reprezentowaniu podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1;

e) wykonywaniu niezależnego audytu funkcji podatkowej, o którym mowa w art. 20zo § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm.),

2) jak również w zakresie, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tj. gdy świadczy usługi doradztwa podatkowego w zakresie:

a) kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

b) zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta,

c) zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków,

d) wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej,

e) tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami,

- za wyjątkiem, gdy usługi te świadczone w ramach stosunku pracy w podmiotach innych niż te, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

4. Doradca podatkowy jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ustawy, za wykonywanie i wdrażanie obowiązków określonych w ustawie oraz za przekazywanie informacji i zawiadomień, o których mowa w ustawie.
5. Osoby współpracujące z Doradcą podatkowym są zobowiązane zapoznać się z Procedurą i złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Procedury.

II. Podstawowe definicje użyte w Procedurze

§ 2

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1) beneficjencie rzeczywistym – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:

– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub

– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku trustu:

– założyciela,

– powiernika,

– nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,

– beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,

– inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

– inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym–piątym,

c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub oso-by fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

2) zajmujących eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje pub-liczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,

j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

3) osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie-posiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

4) członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

5) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;

6) finansowaniu terroryzmu- rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;

7) kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której doradca podatkowy świadczy usługi lub dla której wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej przez niego działalności zawodowej,

8) państwie trzecim wysokiego ryzyka – rozumie się przez to państwo identyfikowane na podstawie informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł, w tym raportów z ewaluacji krajowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzanych przez Grupę Specjalną do spraw Przeciwdziałania Praniu Pienię-dzy (FATF) oraz organy lub organizacje z nią powiązane, jako nieposiadające skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu lub posiadające znaczące braki w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, w szczególności państwo trzecie zidentyfikowane przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849;

9) przetwarzaniu informacji - rozumie się przez to każdą operację wykonywaną na informacjach, w szczególności ich uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;

10) transakcji - rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;

11) transakcji okazjonalnej - rozumie się przez to transakcję, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych;

12) walucie wirtualnej - rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

e) wekslem lub czekiem

- oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego;

13) wartościach majątkowych - rozumie się przez to prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne.

III. Czynności i działania podejmowane przez Doradcę podatkowego w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem

§3

1. Doradca podatkowy zapoznał się z Krajową Oceną Ryzyka na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/krajowa-ocena-ryzyka-prania-pieniedzy-oraz-finansowania-terroryzmu

   i stosuje wszystkie istotne kryteria i informacje niezbędne dla wykonywanej przez niego działalności.
2. Doradca podatkowy stosuje zasady, kryteria określone w p. IV.
3. Doradca podatkowy, który stwierdzi, że ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest wyższe podejmuje czynności w celu jego zminimalizowania.
4. Do czynności, o których mowa w ust. 2, należą:

   - uzyskanie dodatkowych informacji o kliencie oraz o beneficjencie rzeczywistym – bezpośrednio od klienta albo z innego źródła, które jest wiarygodne (z rejestrów, innych dokumentów),

   - ustalenie zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych,

   - uzyskanie od klienta informacji o źródle pochodzenia majątku klienta i beneficjenta rzeczywistego,

- uzyskanie informacji o przyczynach i okolicznościach zamierzonych lub przeprowadzonych przez klienta transakcji.

IV. Zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanymi z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasad weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§ 4

1. Ocena ryzyka powinna uwzględniać czynniki ryzyka dotyczące w szczególności rodzaju klientów, państw lub obszarów geograficznych, przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw i dystrybucji, poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji, celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych oraz innych czynników ryzyka, związanych ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną z uwzględnieniem dotychczasowej wiedzy doradcy podatkowego o kliencie oraz doświadczenia zawodowego i życiowego doradcy podatkowego.
2. Do grupy niskiego ryzyka należą ci klienci , którzy spełniają przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

1) klient jest:

a) jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) przedsiębiorstwem państwowym albo spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków,

c) spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji o jej beneficjencie rzeczywistym wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, albo spółką z większościowym udziałem takiej spółki,

d) rezydentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

e) rezydentem państwa trzeciego określanego przez wiarygodne źródła jako państwo o niskim poziomie korupcji lub innej działalności przestępczej,

f) rezydentem państwa trzeciego, w którym według danych pochodzących z wiarygodnych źródeł obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu, terroryzmu odpowiadające wymogom wynikającym z przepisów Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

2) powiązanie stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej z:

a) państwem członkowskim Unii Europejskiej, państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) państwem trzecim określanym przez wiarygodne źródła jako państwo o niskim poziomie korupcji lub innej działalności przestępczej,

c) państwem trzecim, w którym według danych pochodzących z wiarygodnych źródeł obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiadające wymogom wynikającym z przepisów Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

- pod warunkiem, że przeprowadzona ocena ryzyka potwierdziła niski poziom ryzyka.

3. Do grupy podstawowego ryzyka należą ci klienci, z którymi współpraca może oznaczać zwykle występujące ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, nie zachodzą okoliczności, które wskazują na wysokie ryzyko.

4. Do grupy podwyższonego ryzyka należą ci klienci, z którymi współpraca może oznaczać podwyższone ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z uwagi na przeanalizowane czynniki ryzyka dotyczące klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw oraz inne czynniki ryzyka, związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną, przykładowo:

   1) nawiązywanie stosunków gospodarczych w nietypowych okolicznościach;

   2) okoliczność, że klient jest:

   a) osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, których działalność służy do przechowywania aktywów osobistych,

   b) spółką, w której wydano akcje na okaziciela, której papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego, lub spółką, w której prawa z akcji lub udziałów są wykonywane przez podmioty inne niż akcjonariusze lub udziałowcy,

c) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osoba znaną jako współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

3) przedmiot prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej obejmujący przeprowadzanie znacznej liczby lub opiewających na wysokie kwoty transakcji gotówkowych;

4) nietypowa lub nadmiernie złożona struktura własnościowa klienta, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

5) korzystanie przez klienta z usług lub produktów oferowanych w ramach bankowości prywatnej;

6) korzystanie przez klienta z usług lub produktów sprzyjających anonimowości lub utrudniających jego identyfikację, w tym z usługi polegającej na tworzeniu dodatkowych numerów rachunków oznaczanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, powiązanych z posiadanym rachunkiem, w celu ich udostępniania innym podmiotom do identyfikacji płatności lub zleceniodawców tych płatności;

7) nawiązywanie albo utrzymywanie stosunków gospodarczych lub przeprowadzanie transakcji okazjonalnej bez fizycznej obecności klienta - w przypadku gdy związane z tym wyższe ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu nie zostało ograniczone w inny sposób, w tym przez użycie notyfikowanego środka identyfikacji elektronicznej adekwatnie do średniego poziomu bezpieczeństwa, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), lub wymóg stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

8) zlecanie przez nieznane lub niepowiązane z klientem podmioty trzecie transakcji, których beneficjentem jest klient;

9) objęcie stosunkami gospodarczymi lub transakcjami nowych produktów lub usług albo oferowanie produktów lub usług przy wykorzystaniu nowych kanałów dystrybucji;

10) dokonywanie zapłaty za usługę w gotówce, za pośrednictwem usług operatorów pocztowych lub operatorów przekazujących środki pieniężne na odległość;

11) brak bezpośredniego kontaktu z klientem lub nieuzasadniona odległość pomiędzy siedzibą (miejscem zamieszkania) klienta a siedzibą kancelarii doradcy podatkowego;

12) inne czynniki behawioralne dotyczące zachowania, postawy klienta, które w danych okolicznościach są nietypowe;

13) krótki okres pomiędzy nabyciem akcji lub udziałów a ich zbyciem;

14) cena transakcji przeprowadzanej za pośrednictwem doradcy podatkowego daleko odbiega od wartości rynkowej;

15) objęcie udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w spółce lub podmiocie z siedzibą w Polsce ma nastąpić ze środków pochodzących z zagranicy;

16) sprzedaż udziałów lub akcji następuje w niedługim okresie przed wypłatą dywidendy;

17) brak faktycznego przepływu środków pieniężnych tytułem zapłaty pomimo zwarcia umowy sprzedaży lub innej umowy przenoszącej prawo własności rzeczy ruchomej, nieruchomości lub prawa majątkowego;

18) zapłata za akcje, udziały lub inne tytuły uczestnictwa nabyte lub objęte przez klienta doradcy podatkowego przez osobę trzecią nie będącą ich pośrednim nabywcą;

19) powiązanie stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej z:

a) państwem trzecim wysokiego ryzyka,

b) państwem określanym przez wiarygodne źródła jako państwo o wysokim poziomie korupcji lub innego rodzaju działalności przestępczej, państwo finansujące lub wspierające popełnianie czynów o charakterze terrorystycznym, lub z którym łączona jest działalność organizacji o charakterze terrorystycznym.

c) państwami wspierającymi terroryzm, np.: Iran, Korea Północna,

d) państwami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 600),

e) państwami, w stosunku do których Unia Europejska albo Rada Bezpieczeństwa ONZ wdrożyła sankcje oraz państwami mającymi strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, państwami trzeciego wysokiego ryzyka.

f) państwami, terytoriami, w stosunku do których dokonano oceny międzynarodowych organizacji zajmujących się ewaluacją w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tj. na podstawie opublikowanych raportów Moneyval, FATF (http://www.fatf-gafi.org/publications/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)) , Greco.

20) jeżeli klient prowadzi działalność w zakresie trustów albo walut wirtualnych.

V. Środki stosowane w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanymi z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną

§ 5

1. Doradca podatkowy kwalifikuje swoich klientów do określonej grupy ryzyka, na podstawie kryteriów opisanych w p. IV, tj.:
   1) Poziom ryzyka niski – grupa 1,
   2) Poziom ryzyka podstawowy – grupa 2,
   3) Poziom ryzyka wysoki – grupa 3.

2. Ocena ryzyka w odniesieniu do konkretnego klienta dokumentuje w postaci papierowej albo elektronicznej.
3. Ocena ryzyka dokonywana zgodnie z Załącznikiem nr 3.
4. Ocena ryzyka dokonywana w formie papierowej zawiera zbiór zbroszurowanych i kolejno ponumerowanych kart. Ocena ryzyka w formie elektronicznej wymaga wdrożenia dedykowanej aplikacji komputerowej, która nie może umożliwiać likwidacji lub zmiany raz wprowadzonych zapisów elektronicznych i powinna gwarantować poprawność układu danych przekazywanych Generalnemu Inspektorowi.
5. Doradca podatkowy dokonuje aktualizacji kryteriów oceny ryzyka co 2 lata albo w razie zmiany okoliczności wpływających na konieczność zmiany kryteriów opisanych wcześniej.
6. Na żądanie Generalnego Inspektora należy przekazać temu organowi ocenę ryzyka oraz inne informacje mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka.

VI. Środki bezpieczeństwa finansowego

§ 6

1. Doradca podatkowy stosuje wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego w takim zakresie w jakim zostało potwierdzone ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zgodnie z **Załącznikiem nr 4**.
2. Doradca podatkowy stosuje środki bezpieczeństwa finansowego na poziomie podstawowym i wzmożonym.
3. Środki bezpieczeństwa finansowego podstawowe obejmują:
   1) identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości;
   2) identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu:
      a) weryfikacji jego tożsamości,
      b) ustalenia struktury własności i kontroli - w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
   3) ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;
   4) bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym:
      a) analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą doradcy podatkowego o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem,
      b) badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta - w przypadkach uzasadnionych okolicznościami **(Załącznik nr 6**)i,
      c) zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.
4. Doradca podatkowy stosując środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, identyfikuje osobę upoważnioną do działania w imieniu klienta oraz weryfikuje jej tożsamość i umocowanie do działania w imieniu klienta na podstawie dowodu osobistego albo paszportu.
5. Ustalenie beneficjenta rzeczywistego następuje poprzez odebranie od klienta oświadczenia (**Załącznik nr 7**) oraz uzyskanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, prowadzonego na stronie Ministerstwa Finansów. Jeżeli istnieje rozbieżność pomiędzy ustalonymi danymi, doradca podatkowy ustala właściwe dane. Informację o rozbieżności zgłasza Generalnemu Inspektorowi.

6. Doradca podatkowy dokumentuje zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego oraz wyniki bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji celem wykazania, że przy uwzględnieniu poziomu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną zastosował odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego.
7. Doradca podatkowy stosuje środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku:
   1) nawiązywania stosunków gospodarczych;
   2) podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
   3) wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta,
   4) w stosunku do klientów, z którymi utrzymuje stosunki gospodarcze, z uwzględnieniem rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w szczególności gdy doszło do zmiany uprzednio ustalonego charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych.

8. Doradca podatkowy ustala dane aktualne, w razie ich zmiany albo gdy ma wątpliwości co do ich prawdziwości.
9. Doradca podatkowy stosuje wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także w przypadkach gdy ocena ryzyka wykazała podwyższone ryzyko.
10. Stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego polega na zażądaniu od klienta dodatkowych dokumentów albo informacji tj. oprócz tych, które zostały wykonane na podstawie § 9 ust. 3 tej Procedury, np. dotyczących ustalenia źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w posiadaniu klienta - w celu zminimalizowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz potwierdzenia, że wcześniej uzyskane dane są prawdziwe.
11. Z przeprowadzenia dodatkowych czynności doradca podatkowy sporządza stosowną **notatkę.**
12. Identyfikacja klienta polega na ustaleniu, w przypadku:

1) osoby fizycznej:
   a) imienia i nazwiska,
   b) obywatelstwa,
   c) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,
   d) serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,

e) adresu zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji,

f) nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

2) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

a) nazwy (firmy),

b) formy organizacyjnej,

c) adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności,

d) NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, nazwy właściwego rejestru oraz numeru i daty rejestracji,

e) danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, PESEL) osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

5. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego obejmuje ustalenie imienia, nazwiska i obywatelstwa, w przypadku posiadania informacji - również nr PESEL lub daty urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwa urodzenia, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby oraz adresu zamieszkania. Obowiązek identyfikacji beneficjenta jest przeprowadzany z wykorzystaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jak również z dostępnych rejestrów publicznych m. in. rejestr KRS, CEIDG, VAT, Monitor Sądowy i Gospodarczy, Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów, inne stanowiące wiarygodne źródło informacji.

6. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego następuje również przez odebranie oświadczenia od klienta. Wzór oświadczenia klienta stanowi Załącznik Nr 7.

7.Identyfikacja osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta obejmuje ustalenie imienia, nazwiska, obywatelstwa i numeru PESEL lub daty urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwa urodzenia.

13. Weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta oraz beneficjenta rzeczywistego polega na potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła.

14. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego może być zakończona podczas nawiązywania stosunków gospodarczych, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej i gdy występuje niskie ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W takich przypadkach weryfikacja jest dokonywana w możliwie krótkim terminie od momentu rozpoczęcia nawiązywania stosunków gospodarczych.
15. W razie stwierdzenia utrudnienia w uzyskaniu powyżej wymienionych danych, Doradca podatkowy je dokumentuje i sporządza w tym celu stosowną notatkę.
16. Wzór oświadczenia potwierdzającego zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w stosunku do klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta oraz beneficjenta rzeczywistego stanowi **Załącznik nr 4** do Procedury.
17. W przypadku, gdy klientem Doradcy podatkowego lub beneficjentem rzeczywistym jest osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne, Doradca podatkowy wdraża procedury oparte na analizie ryzyka, w tym może przyjmować od klienta oświadczenie w formie pisemnej lub formie dokumentowej (e-mail, SMS), że jest on albo nie jest osobą zajmującą takie stanowisko, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do Procedury.
18. W przypadku stosunków gospodarczych z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne stosuje się wobec tych osób środki bezpieczeństwa finansowego oraz podejmuje następujące działania:

1) Doradca podatkowy pisemnie potwierdza akceptację na nawiązanie stosunków gospodarczych z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
2) Doradca podatkowy ustala źródła majątku klienta i źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji klienta w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji;
3) intensyfikuje stosowanie środka bezpieczeństwa finansowego w postaci bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych klienta poprzez uzyskiwanie informacji na bieżąco o jego majątku, działalności, danych uzyskanych podczas identyfikacji.
4) W okresie od dnia zaprzestania zajmowania przez osobę eksponowanego stanowiska politycznego do dnia ustalenia, że nie wiąże się z tą osobą wyższe ryzyko, jednak nie krócej niż przez 12 miesięcy, doradca podatkowy stosuje wobec takiej osoby środki uwzględniające to ryzyko.

5) Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

19. W przypadku gdy Doradca podatkowy nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego:
    1) nie nawiązuje stosunków gospodarczych;
    2) nie przeprowadza transakcji okazjonalnej;
    3) rozwiązuje stosunki gospodarcze.
20. Doradca podatkowy zawiadamia Generalnemu Inspektora o fakcie opisanym w ust. 19.
21. W przypadku ujawnienia transakcji nietypowych, nienaturalnie złożonych oraz opiewających na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego Doradca podatkowy:
    1) podejmuje działania w celu wyjaśnienia okoliczności, w jakich przeprowadzono te transakcje;
    2) intensyfikuje stosowanie środka bezpieczeństwa finansowego odniesieniu do stosunków gospodarczych, w ramach których te transakcje zostały przeprowadzone.

22. Doradca podatkowy może korzystać z usług podmiotu trzeciego będącego instytucją obowiązaną (outsourcing) przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego, pod warunkiem niezwłocznego przekazywania przez ten podmiot, na żądanie, niezbędnych informacji oraz dokumentów dotyczących zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, w tym kopii dokumentów uzyskanych podczas stosowania środków bezpieczeństwa finansowego polegających na identyfikacji klienta i beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikacji ich tożsamości.
23. Korzystanie z usług podmiotu trzeciego nie zwalnia doradcy podatkowego z odpowiedzialności za zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego.

VII. Zasady przechowywania dokumentów i informacji

§ 7

1. Doradca podatkowy, na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, może przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.

2. Przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej Doradca podatkowy informuje klienta o przetwarzaniu jego danych osobowych, w szczególności o obowiązkach wynikających z ustawy w zakresie przetwarzania tych danych.
3. Przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych odbywa się bez wiedzy osób, których informacje te dotyczą.
4. Przechowywanie dokumentów i informacji następuje w zabezpieczonym miejscu Szafa Pancerna w lokalu przy ul. Beaty Artemskiej 11/44, 52-234 Wrocław i trwa 5 lat od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem.
5. W razie żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Doradca podatkowy jest zobowiązany przechowywać dokumenty i informacje przez okres wskazany w żądaniu.

6. Doradca podatkowy przechowuje wyniki przeprowadzonych analiz dotyczących zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyniki bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku ich przeprowadzenia.

VIII. Zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach

§ 8

1. Doradca podatkowy, w ramach świadczonych usług nie przeprowadza transakcji, ale może uzyskać wiedzę na temat transakcji, które są przeprowadzanie przez klienta.
2. Doradca podatkowy zawiadamia Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w formie elektronicznej.
3. Zawiadomienie jest przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia podejrzenia.
4. Jeżeli zawiadomienie jest pierwszym przekazaniem informacji do Generalnego Inspektora, doradca podatkowy wypełnia formularz identyfikacyjny.
5. W zawiadomieniu podaje się:

a) dane identyfikacyjne klienta Doradcy podatkowego;

b) posiadane dane identyfikacyjne osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, niebędących klientami Doradcy podatkowego przekazującego zawiadomienie;

c) rodzaj i wielkość wartości majątkowych oraz miejsce ich przechowywania;

d) numer rachunku prowadzonego dla klienta, oznaczony identyfikatorem IBAN lub identyfikatorem zawierającym kod kraju oraz numer rachunku w przypadku rachunków nieoznaczonych IBAN;

e) posiadane informacje w odniesieniu do transakcji lub prób ich przeprowadzenia;

f) wskazanie państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym jest powiązana transakcja, jeżeli została przeprowadzona w ramach działalności transgranicznej;

g) posiadane informacje o rozpoznanym ryzyku prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz o czynie zabronionym, z którego mogą pochodzić wartości majątkowe;

h) uzasadnienie przekazania zawiadomienia.

6. Obowiązek przekazywania zawiadomienia nie dotyczy informacji uzyskanych podczas ustalania sytuacji prawnej klienta w związku z postępowaniem sądowym, wykonywaniem obowiązków polegających na obronie, reprezentowaniu lub zastępowaniu klienta w postępowaniu sądowym albo udzielaniu klientowi porady prawnej dotyczącej wszczęcia postępowania sądowego lub uniknięcia takiego postępowania, niezależnie od czasu uzyskania tych informacji.

7. Na żądanie Generalnego Inspektora Doradca podatkowy niezwłocznie przekazuje lub udostępnia nieodpłatnie posiadane informacje lub dokumenty, niezbędne do realizacji zadań Generalnego Inspektora określonych w ustawie, w tym dotyczące:

   - klientów;

   - rodzaju i wielkości wartości majątkowych oraz miejsca ich przechowywania;

   - stosowania środka bezpieczeństwa finansowego;

   - adresów IP, z których następowało połączenie z systemem teleinformatycznym doradcy podatkowego, oraz czasów połączeń z tym systemem.

8. Generalny Inspektor w żądaniu może wskazać:

- termin oraz formę przekazania lub udostępnienia informacji lub dokumentów;

- zakres informacji oraz termin do ich pozyskania w związku ze stosowaniem środka bezpieczeństwa finansowego.

9. Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 15 i 16, są przekazywane i udostępniane nieodpłatnie.

10. Doradca podatkowy niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że w związku z relacjami ze swoim klientem powziął informacje, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
11. W zawiadomieniu Doradca podatkowy przekazuje pozostające w jego posiadaniu informacje związane z powziętym podejrzeniem oraz informację o przewidywanym terminie przeprowadzenia transakcji, o której mowa w ust. 1, jeżeli takie informacje posiada.
12. Obowiązek przekazywania zawiadomienia nie dotyczy Doradcy podatkowego w zakresie informacji uzyskanych podczas ustalania sytuacji prawnej klienta w związku z postępowaniem sądowym, wykonywaniem obowiązków polegających na obronie, reprezentowaniu lub zastępowaniu klienta w postępowaniu sądowym albo udzielaniu klientowi porady prawnej dotyczącej wszczęcia postępowania sądowego lub uniknięcia takiego postępowania, niezależnie od czasu uzyskania tych informacji.

13. Doradca podatkowy niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przeprowadzeniu transakcji, mogącej mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, w przypadku, gdy przekazanie zawiadomienia było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem. W zawiadomieniu Doradca podatkowy uzasadnia przyczyny wcześniejszego nieprzekazania zawiadomienia oraz przekazuje pozostające w jego posiadaniu informacje potwierdzające powzięcie podejrzenia.
14. W celu realizacji po raz pierwszy obowiązków polegających na przekazaniu informacji do Generalnego Inspektora, doradca podatkowy przekazuje do Generalnego Inspektora formularz identyfikujący. W przypadku zmiany danych, Doradca podatkowy dokonuje niezwłocznie ich aktualizacji.
15. Formularz identyfikujący zawiera:

- nazwę (firmę) wraz z określeniem formy organizacyjnej;
- NIP ;
- określenie rodzaju działalności prowadzonej;
- adres siedziby lub adres prowadzenia działalności;
- imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu i adres elektronicznej skrzynki pocztowej doradcy podatkowego lub jego pracownika odpowiedzialnego za wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy i Procedur,

imiona, nazwiska, stanowiska, numery telefonów i adresy elektronicznej skrzynki pocztowej innych pracowników odpowiedzialnych za realizację przepisów ustawy, które doradca podatkowy wskaże do kontaktów z Generalnym Inspektorem;

- nazwę (firmę) i NIP albo imię, nazwisko i PESEL podmiotu pośredniczącego, w przypadku korzystania z pośrednictwa tego podmiotu.

16. Doradca podatkowy przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej: formularz identyfikujący, zawiadomienia i informacje, o których mowa w niniejszej Procedurze – na zasadach określonych w ustawie oraz rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 78 ustawy.

IX. Zasady upowszechniania wiedzy z zakresu przepisów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 9

1. Doradca podatkowy:
   1) zapewnia swój udział oraz osób zatrudnionych albo świadczących czynności na rzecz doradcy podatkowego na podstawie umów cywilnoprawnych, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków,
   2) zobowiązuje do zapoznania się pracowników i innych osób współpracujących z Procedurą wewnętrzną oraz przepisów prawnych w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
2. Szkolenia mogą się odbywać w różnych formach, również poprzez zapewnienie udziału trenerów zewnętrznych.
3. Szkolenia są zapewnione każdorazowo w razie zmiany przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
4. Doradca podatkowy uzyskuje potwierdzenie pisemne odbycia szkolenia swojego i swoich pracowników.

X. Zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 10

1. Doradca podatkowy wdraża wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz doradcy podatkowego rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Osobą odpowiedzialną za odbieranie zgłoszeń jest Grzegorz Cwynar
3. Sposoby odbierania zgłoszeń:
   1) pocztą elektroniczną - przesyłane na adres: us@kancelaria.io lub us@krdp.pl
   2) korespondencyjnie na adres: ul. Beaty Artemskiej 11/44, 52-234 Wrocław
   3) inny, zgodnie z indywidualnym przypadkiem.
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
   1) wskazanie, na czym polega naruszenie przepisów,
   2) wyczerpujące uzasadnienie naruszenia przepisów,
   3) datę lub okres, w którym nastąpiło naruszenia przepisów.
5. Po odebraniu zgłoszenia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, doradca podatkowy przeprowadza czynności mające na celu ustalenie okoliczności rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Z czynności sporządza się raport, który zawiera dokładny opis dokonanego zgłoszenia i wskazanych w nim naruszeń przepisów, działania podjęte przez Zarząd, wskazanie osób zaangażowanych i ich rolę w ramach zgłoszenia oraz ostateczne ustalenia w zakresie informacji przekazanych w zgłoszeniu.
6. Doradca podatkowy podejmuje działania następcze polegające na zapobieżeniu występowania takich naruszeń w przyszłości.

7. Tożsamość i dane pracownika lub innej osoby wykonujące czynności na rzecz doradcy podatkowego dokonujących zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Doradca podatkowy zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w celu zachowania w najwyższym stopniu poufności w przypadku ujawnienia tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, w tym w sytuacji, gdy tożsamość tych osób jest możliwa do ustalenia.
8. Odpowiedzialność pracownika lub innej osoby wykonujące czynności na rzecz Doradcy podatkowego z tytułu naruszenia tajemnicy prawnie chronionej lub naruszenia dóbr osobistych zostaje wyłączona. W szczególności anonimowe zgłoszenie nie może stanowić przyczyny rozwiązania umowy o pracę z

pracownikiem lub nie może stanowić podstawy rozwiązania umowy zawartej na innej podstawie, niż umowa o pracę.

9. Doradca podatkowy zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim danych osoby dokonującej anonimowego zgłaszania.
10. Doradca podatkowy podejmuje wszelkie inne działania zapewniające co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania pracowników i osób dokonujących anonimowych zgłoszeń.
11. Termin usunięcia przez Doradcę podatkowego danych osobowych zawartych w zgłoszeniach wynosi 5 lat licząc od końca roku, w którym zgłoszenie zostało przekazane osobie odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń.

XI. Zachowanie w tajemnicy informacji

§ 11

Doradca podatkowy, jego pracownicy lub współpracownicy oraz inne osoby działające w jego imieniu i na rzecz zachowują w tajemnicy fakt przekazania Generalnemu Inspektorowi lub innym właściwym organom informacji określonych w rozdziałach 7 i 8 ustawy oraz informacji o prowadzonych analizach dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

XII. Zasady kontroli wewnętrznej

§ 12

1. Doradca podatkowy dokonuje weryfikacji i aktualizacji Procedury wewnętrznej w razie zmiany przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Doradca podatkowy zapewnia zapoznanie się z Procedurą wewnętrzną przez pracowników i osoby współpracujące.
3. Doradca podatkowy, nie rzadziej niż raz na pół roku dokonuje sprawdzenia czy zasady wynikające z Procedury wewnętrznej zostały zastosowane.
4. W razie stwierdzenia braków w wypełnianiu obowiązków, uzupełnia dokumentację, wyjaśnia okoliczności, w których doszło do naruszenia tych zasad.

XIII. Szczególne środki ograniczające

§ 13

W celu przeciwdziałania terroryzmowi oraz finansowaniu terroryzmu Doradca podatkowy stosuje szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów, o których mowa na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/lista-osob-i-podmiotow-wobec-ktorych-stosuje-sie-szczegolne-srodki-ograniczajace-na-podstawie-art-118-ustawy-z-dnia-1-marca-2018-r-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu , polegające na:

1) zamrożeniu wartości majątkowych będących własnością, posiadanych, kontrolowanych pośrednio oraz bezpośrednio przez osoby i podmioty, a także korzyści pochodzących z tych wartości majątkowych, przez co rozumie się zapobieganie ich przenoszeniu, zmianie lub wykorzystaniu, a także przeprowadzeniu z udziałem tych wartości jakiejkolwiek operacji w jakikolwiek sposób, który może spowodować zmianę ich wielkości, wartości, miejsca, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub jakąkolwiek inną zmianę, która może umożliwić osiągnięcie z nich korzyści;
2) nieudostępnieniu wartości majątkowych bezpośrednio ani pośrednio osobom i podmiotom, ani na ich rzecz, przez co rozumie się w szczególności nieudzielanie pożyczek, kredytu konsumenckiego lub kredytu hipotecznego, niedokonywanie darowizn, niedokonywanie płatności za towary lub usługi,

w trybie przewidzianym w art. 119 i nast. ustawy.

XIV. Zasady odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych z informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy

§ 14

Doradca podatkowy w razie stwierdzenia rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych z informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – w celu podjęcia przez ten organ czynności na podstawie ustawy.

XV. Zasady dokumentowania utrudnień związanych z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze

§ 15

1. Doradca podatkowy dokumentuje w formie pisemnej albo elektronicznej wszelkie utrudnienia związane z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz opisuje okoliczności, które te utrudnienia powodują.
2. Doradca podatkowy ustala beneficjenta rzeczywistego poprzez określenie osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze pod warunkiem, że ustalenie beneficjenta rzeczywistego okazało się niemożliwe. W tym celu Doradca podatkowy opisuje przyczyny braku ustalenia beneficjenta rzeczywistego w inny sposób.

XVI. Postanowienia końcowe.

§ 16

1. Procedura wchodzi w życie z dniem wprowadzenia, z mocą obowiązującą od dnia 10.06.2025 roku.
2. Wszelkie zmiany Procedury wymagają formy pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych Procedurą obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy z dnia 06 czerwca 1997 roku – Kodeks karny, ustawy z 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przepisy wykonawcze.

Załącznik nr 1

Wzór Oświadczenia

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y …… oświadczam, że:

1) zapoznałam/em się z Wewnętrzną procedurą w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Wewnętrzna procedura”) ,
2) w pełni rozumiem postanowienia Wewnętrznej procedury,
3) wyjaśniono mi wszelkie wątpliwości dotyczące Wewnętrznej procedury oraz jej stosowania,
4) zobowiązuję się do przestrzegania Wewnętrznej procedury,
5) zobowiązuję się postępować zgodnie z Wewnętrzną procedurą w sytuacjach przewidzianych w Procedurze oraz w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
6) zostałem poinformowany o tożsamości osób, które zostały wyznaczone do przestrzegania przepisów Wewnętrznej procedury,
7) Doradca podatkowy udostępnił mi przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
8) znane mi są także dane osoby, do której mogę zwrócić się w przypadku obowiązku zgłoszenia naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

…… ……..

(miejscowość, data) (podpis)

Załącznik nr 2

Wzór oceny ryzyka na podstawie analizy ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu

……, dnia ……. … roku

Ocena ryzyka na podstawie analizy ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Ja niżej podpisany/a ……, oświadczam, że przeprowadziłem/am ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w związku z czynnościami wykonywanymi przez doradcę podatkowego….

Dokonując identyfikacji i oceny ryzyka, uwzględniłam/em czynniki ryzyka dotyczące rodzaju klientów, państw lub obszarów geograficznych, przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw i dystrybucji, poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji, celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych oraz innych czynników ryzyka, związanych ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną z uwzględnieniem dotychczasowej wiedzy o kliencie oraz doświadczenia zawodowego i życiowego doradcy podatkowego.

Ocena ryzyka została sporządzona na podstawie analizy czynników oraz z uwzględnieniem okoliczności obsługiwania przez doradców podatkowych klientów zagranicznych (w … roku - … Klientów).

Łącznie czynniki ryzyka wystąpiły u … Klientów i były to następujące czynniki ryzyka: …

W kancelarii zdefiniowano grupy Klientów::

1. Klienci niskiego ryzyka - … Klientów
2. Klienci o podwyższonym poziomie ryzyka - … Klientów
3. Klienci o normalnym poziomie ryzyka - … Klientów
4. Klienci zajmujący eksponowane stanowisko polityczne - … Klientów

Na tej podstawie oceniam, że ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane z ze stosunkami gospodarczymi lub transakcjami okazjonalnymi w Kancelarii prowadzonej przez doradcę podatkowego jest następujące:

□ ryzyko niskie

□ ryzyko normalne

□ ryzyko wysokie

…… ……

(miejscowość, data) (data i podpis)

Załącznik nr 3

Wzór oświadczenia o ocenie ryzyka konkretnego klienta

……., dnia … roku

Ja niżej podpisana/y ……oświadczam, że stosunku do …….. (*oznaczenie Klienta*), przeprowadziłam/em bieżącą ocenę ryzyka klienta, biorąc pod uwagę czynniki dotyczące rodzaju Klienta, państw lub obszarów geograficznych, przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw i dystrybucji, poziomu wartości majątkowych deponowanych przez Klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji, celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych oraz innych czynników ryzyka, związanych ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną z uwzględnieniem dotychczasowej wiedzy o Kliencie oraz doświadczenia zawodowego i życiowego.

W szczególności przeprowadzone przeze mnie czynności stanowiły następujące działania

□ bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych Klienta, w tym:

□ analiza transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą o Kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem,

□ badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji Klienta - w przypadkach uzasadnionych okolicznościami,

□ zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.

Po dokonaniu bieżącej analizy stwierdziłem/am / nie stwierdziłem/am (* zaznaczyć odpowiednio) … transakcji podejrzanych, mogących zostać uznane za dokonane w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Klasyfikacja ryzyka Klienta (* zaznaczyć odpowiednio):

□ Klient niskiego ryzyka

□ Klient o wysokim poziomie ryzyka

□ Klient o normalnym poziomie ryzyka

□ Klient zajmujący eksponowane stanowisko polityczne

Na tej podstawie oceniam, że ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w stosunku do …… (*oznaczenie Klienta*) jest następujące: ryzyko niskie/ryzyko normalne/ryzyko wysokie (* zaznaczyć odpowiednio).

Do klienta o wysokim ryzyku należy zastosować następujące środki:

1……

2,……

3……..

…….

(data i podpis)

Załącznik nr 4

Wzór oświadczenia potwierdzającego dokonanie identyfikacji i weryfikacji klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego.

Ja, niżej podpisany potwierdzam, że przeprowadziłem weryfikację:

1. □ **klienta**, w zakresie następujących danych:

Klienta - osoby fizycznej:

□ imienia i nazwiska,

□ obywatelstwa,

□ numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia - w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL,

□ państwa urodzenia,

□ serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,

□ adresu zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji,

Klienta – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

□ nazwy (firmy),

□ numeru identyfikacji podatkowej (NIP) albo wskazanie państwa w przypadku braku NIP

□ adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

Klienta - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

□ nazwy (firmy),

□ formy organizacyjnej,

□ adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności,

□ NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,

□ danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, PESEL) osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

2. □ **osoby upoważnionej** do działania w imieniu klienta doradcy podatkowego, w zakresie następujących danych:

□ imienia, nazwiska,

□ obywatelstwa,

□ numeru PESEL lub daty urodzenia

□ państwa urodzenia.

3. □ **beneficjenta rzeczywistego**, w zakresie następujących danych:

□ imienia, nazwiska

□ obywatelstwa,

□ nr PESEL lub daty urodzenia –

□ państwa urodzenia,

□ serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość

□ adresu zamieszkania.

…….

(data i podpis)

Załącznik nr 5

Wzór oświadczenia

…, dnia ……

Oświadczenie

Ja, niżej podpisana/y …….. oświadczam, że:

1) jestem/ nie jestem * (*odpowiednie skreślić*) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
2) Jestem/nie jestem * (*odpowiednie skreślić*) osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
3) Jestem/nie jestem * (*odpowiednie skreślić*) członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

……..

(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Wyciąg z ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

„11) osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,

j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

12) osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie-posiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;"

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE

O ŹRÓDLE POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH KLIENTA

Imię i nazwisko klienta: ……

PESEL : ……

(jeśli nie posiada PESEL to - datę urodzenia, obywatelstwo oraz rodzaj numer dokumentu tożsamości)

Proszę wskazać główne źródła Pana/Pani pochodzenia posiadanych wartości majątkowych:

[ ] umowa o pracę

[ ] umowa cywilnoprawna

[ ] działalność gospodarcza

[ ] oszczędności

[ ] spadek,

[ ] darowizna,

[ ] wygrana w grach losowych/hazardowych,

[ ] emerytura/renta

[ ] inne (wskazać jakie)……..

(data i miejscowość) ……, ……

podpis klienta

Załącznik nr 7

Oświadczenie Klienta

o wskazaniu beneficjenta rzeczywistego:

Ja…….. , działając w imieniu……. oświadczam, że:

Beneficjentem rzeczywistym Klienta jest:

1……..

2……

3……..

…….

Podpis Klienta i data

Definicja (wyciąg z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu):

„beneficjent rzeczywisty to - rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki

a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:

– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub

– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku trustu:

– założyciela,

– powiernika,

– nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,

– beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,

– inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

– inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym–piątym,

c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub oso-by fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;".